SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES
División de Gestión de la Red Asistencial
División Políticas Públicas Saludables y Promoción
DIVISIÓN JURÍDICA
GSZ/AAI/JMC/JVC/FRR/IPE/CSD/YVB/PGG

APRUEBA NORMA TÉCNICA PARA ESTABLECIMIENTOS QUE OTORGAN PRESTACIONES DE HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA

EXENTO Nº 31

SANTIAGO, 05 JUN 2024

VISTO: Lo solicitado por Memorándums C37/N° 93 y 81, ambos de 2023, del Jefe División de Gestión de la Red Asistencial; Memorándums B35/N° 669 de 2023, de la Jefa de División Políticas Públicas Saludables y Promoción; y N° 35 de 2023, del Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979, y de las leyes N° 18.933 y N°18.469; la ley N° 19.880 -que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado-, el decreto supremo N° 1, de 2022, del Ministerio de Salud, que aprueba Reglamento de Establecimientos que Otorgan Prestaciones de Hospitalización Domiciliaria; el decreto supremo N°136, de 2004, del Ministerio de Salud, -Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud-, el decreto N° 140, de 2004, del Ministerio de Salud -Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud; el decreto supremo N° 28, de 2009, del Ministerio de Salud y la resolución Nº 7 de 2019 de la Contraloría General de la República

CONSIDERANDO:

1. Que, el artículo 1° del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, dispone que a esta repartición pública y a los demás organismos públicos que contempla, le compete el ejercicio de la función que corresponde al Estado de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona enferma; así como coordinar, controlar y, cuando proceda, ejecutar tales acciones.

2. Que, a su turno, el artículo 4° de ese cuerpo normativo, dispone que es el Ministerio de Salud el que debe formular, fijar y controlar las políticas de salud, y específicamente para lo que interesa, ejercer la rectoría del sector salud, que comprende, entre otras, la formulación, control y evaluación de planes y programas generales en materia de salud.

3. Que, en el año 2022, el Ministerio de Salud dictó el decreto supremo N° 1, de 2022, del Ministerio de Salud, que aprueba Reglamento de Establecimientos que Otorgan Prestaciones de Hospitalización Domiciliaria.

4. Que, el artículo 18 del citado decreto supremo N° 1, de 2022, establece que una Norma Técnica dictada por el Ministerio de

Salud, regulará las condiciones mínimas que deberán cumplir los establecimientos que otorguen prestaciones de hospitalización domiciliaria en cuanto a personal, infraestructura, equipamiento, registros, procedimientos técnicos, protocolos u otros, requisitos y condiciones de traslado del equipamiento médico y del personal, desde y hacia el lugar de residencia del paciente y las medidas de seguridad correspondientes.

5. Que por resolución exenta N° 328, de 2023, de la Subsecretaría de Salud Pública, se crea grupo de trabajo para la elaboración de la propuesta de Norma Técnica cuya conformación considera representantes de la Subsecretaría de Salud Pública y Subsecretaría de Redes Asistenciales y de Servicios de Salud, además de prestadores privados que brindan el servicio de Hospitalización Domiciliaria a la población.

6. Que, mediante Memorándum C37/N° 93 de 2023, el Jefe División de Gestión de la Red Asistencial solicita la aprobación de la Norma Técnica para establecimientos que otorgan prestaciones de hospitalización domiciliaria, adjuntando el texto que la referida normativa y sus antecedentes.

7. Que, el decreto supremo N° 28, de 2009, del Ministerio de Salud, en su N° 1, numeral 2, delega en la Ministra de Salud la facultad de suscribir bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República", los decretos que aprueban Normas Técnicas.

8. Que, en base a lo razonado precedentemente,

DECRETO

1. **APRUEBASE,** la Norma Técnica para Establecimientos que otorgan prestaciones de Hospitalización Domiciliaria.

2. La Norma Técnica que se aprueba por el presente decreto consta en un documento de 16 páginas, que se adjunta, el que forma parte integrante del presente decreto.

3. **PÚBLIQUESE,** por la División de Gestión de la Red Asistencial, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, el texto íntegro del presente decreto y de la Norma aprobada por este último, en el sitio web www.minsal.cl, a contar del total trámite del presente acto exento.

4. **REMITASE** un ejemplar del presente acto administrativo a los Servicios de Salud del país.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD
MINISTRA DE SALUD

XIMENA AGUILERA SANHUEZA
MINISTRA DE SALUD

DISTRIBUCIÓN
-Gabinete Ministra de Salud.
-Gabinete Subsecretaría de Redes Asistenciales.
-Gabinete Subsecretaria de Salud pública.
-División de Gestión de la Red Asistencial.
-División Políticas Públicas Saludables y Promoción.
-División Jurídica.
-Oficina de Partes.
-Archivo.